



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/236/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

נציגות הבית המשותף ברחוב אביגיל 20 א', חיפה	1	תובעים
שיינמן אליעזר, ת.ז. XXXXXXX	2	
שיינמן רחל, ת.ז. XXXXXXX	3	
ידלין נועה, ת.ז. XXXXX	4	
זוהר אסתר רחל, ת.ז. XXXXX	5	
יוגאי לריסה, ת.ז. XXXXX	6	
הר ציון יעקב מיכאל, ת.ז. XXXXX	7	
הר ציון יוספה, ת.ז. XXXXX	8	
באמצעות ב"כ: עו"ד שרויאר גדעון דרך אלנבי 22, חיפה, 3326539 טל': 04-8533033 פקס: 04-8533331 דוא"ל: main@gso-law.co.il טל': 048533033 פקס: 048533331		

נגד

שני משה, ת.ז. XXXXXXX	1	נתבעים
שני חנה, בעל דין XXXXXXX	2	
באמצעות ב"כ: עו"ד רובין גבריא רח' אורן 25, רוממה, ת.ד. 3866, חיפה 3103702. רח' אבא הלל סילבר 14 (בית עוז), קומה 16, רמת-גן טלפון: 972-4-8245717; פקסימיליה: 972-4-8245718 דואר אלקטרוני: ron@asherov-law.net פלאפון: 054-5977752 טל': 0505215092 פקס: 048245718		

פסק דין

1. השאלה שעומדת לפתחי היא האם יש ליתן צו עשה המורה לנתבעים לסלק את גרוטאת הרכב שהציבו ברכוש המשותף, וכן ליתן צו מניעה קבוע האוסר עליהם או על מי מטעמם להציב בשטח המשותף דרך קבע מיטלטלין מכל סוג שהוא השייכים להם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/236/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. הבית מושא ההליך מכיל שני מבנים, נמצא ברח' אביגיל 20, חיפה, ומזוהה כחלקה 127 בגוש 10770. במבנה I קיימות אחת עשרה דירות ובמבנה II קיימות חמש דירות, כך שסך כול הדירות בבית שש עשרה (להלן: "הבית/הבית המשותף"). התובעים הם כל בעלי הדירות במבנה II והנציגות היא נציגות בעלי הדירות באותו מבנה. הנתבעים הם הבעלים של תת חלקה 11 המצויה במבנה I.

תמצית טענות התביעה-

3. הנתבעים הציבו גרוטאת רכב בשטח הרכוש המשותף באופן שמהווה תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף. לא התקבלה הסכמת התובעים לתפיסת חזקה ייחודית כאמור ועל כן אין להתירה.

4. מדובר בגרוטאת רכב שאין לה לוחיות רישוי, אין לה יכולת נסיעה, אין לה ביטוח רכב והיא מכוסה דרך קבע בבד. העמדת הגרוטאה באופן האמור מהווה מפגע אסתטי ומכבידה ומקשה על הכניסה והיציאה של רכבי התובעים אל חניותיהם, באופן שהם נאלצים לתמרן מספר תמרונים על מנת להיכנס ולצאת מחניותיהם.

5. העמדת הגרוטאה באופן האמור גם אינה מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף.

תמצית טענות ההגנה-

6. התובעים אינם חולקים על כך שהרכב שבבעלות בתם, המיועד להיות רכב אספנות, חונה מאז שנת 2009 בקדמת החניה המקורה הצמודה להם ומסומנת באות מ'.

7. לטענתם מדובר בבית משותף הכולל שני מבנים אשר נקבע בתקנון המוסכם שנרשם לו כי "בהתאם לסעיף 59 לחוק אני קובעת כי כל חלקי הרכוש המשותף המצוינים בתחומי כל מבנה ומבנה יוצמדו לדירות שבאותו מבנה".

8. השטח בו חונה הרכב המיועד להיות רכב אספנות נמצא בתחומי מבנה I, ועל כן ובהתאם להוראת התקנון המוסכם הוא צמוד לדירות במבנה I. משכך, לצורך העמדתו שם נדרשת לנתבעים רק הסכמתם של כל בעלי הדירות במבנה I. הסכמה כאמור התקבלה בכתב והוגשה לתיק.

9. העמדת הרכב מושא ההליך כפי שנעשית בפועל אינה יוצרת כל מפגע אסתטי, אינה מכבידה ואינה מקשה על הכניסה והיציאה של רכבי התובעים אל חניותיהם הן מהטעם שמדובר בשטח שממילא כלוא בין שתי חניות צמודות, והן מהטעם שבין אותו רכב לבין רכבי התובעים קיים שטח תמרון שרוחבו 6 מטר והוא מהווה שטח תמרון רחב במיוחד המאפשר תמרון נהדר לחניות התובעים. חוות דעת מתכנן ויועץ התנועה המהנדס יהודה אשד, שהוגשה מטעם הנתבעים, תומכת באמור.

10. רכב הנתבעים חונה במיקום האמור משנת 2009. העובדה שהתובעים לא הגישו כל תביעה במשך כ- 14 שנים, ואף לא הלינו על כך, מהווה שיהוי משמעותי המצדיק את דחיית התביעה.

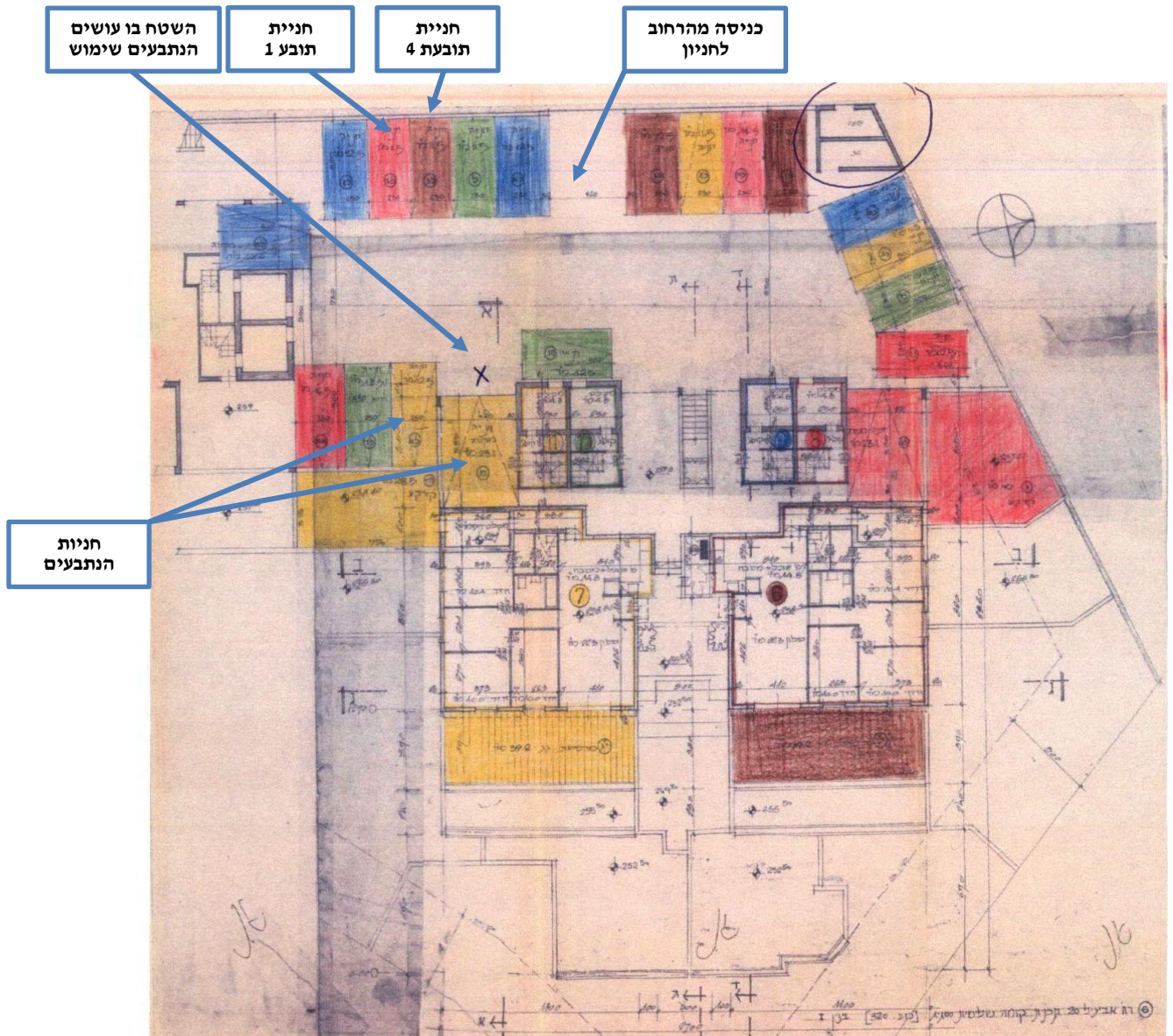


מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/236/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. לשם הנוחות מצאתי לצרף קטע מתשריט רישום הבית המשותף המדגים את חניות בעלי הדירות בבית ואת השטח נושא המחלוקת. על גבי התשריט הוספו הערותיי על מנת להקל על הבנת הנתונים הרלבנטיים.



12. לאחר שמטעם התובעים הוגשו תצהירי עדות ראשית של תובע מס' 2 ושל תובעת מס' 4, ומטעם הנתבעים הוגשו תצהיר עדותו הראשית של נתבע 1 וחוות דעת של יועץ התחבורה המהנדס יהודה אשד, התקיים ביום 19.3.24 דיון הוכחות במהלכו נחקרו העדים על תצהיריהם ועורך חוות הדעת נחקר על חוות דעתו. הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה, וכעת נותר לי להכריע בשאלות שבמחלוקת.

דיון והכרעה-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/236/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה ולהורות כמבוקש, הכול כפי שיפורט להלן.

שיהוי –

14. הנתבעים טענו כי גרוטאת הרכב מושא ההליך חונה במיקום המסומן X כבר משנת 2009, ועל כן, משהוגשה התביעה רק בשנת 2023 מדובר בשיהוי ניכר המביא לדחיית התביעה.

15. התובעים הודו בחקירתם הנגדית כי רכב הנתבעים חונה במקום כבר משנת 2009, ראו עדות תובע 1 בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 19.3.24 (להלן: "הפרוטוקול") שורות 30-31, ועדות תובעת 4 לפרוטוקול שורות 21-22, אך טענו כי הלינו על השימוש שעושים הנתבעים בשטח זה מספר פעמים במרוצת השנים.

16. אבחן להלן האם העובדה שהנתבעים מעמידים רכב במיקום האמור כבר משנת 2009 מהווה שיהוי החוסם את התביעה.

17. לעניין השיהוי הנטען, ההלכה הפסוקה קבעה כי התנאים לקבלת טענת שיהוי הם מחמירים ונסיבות החלתה נדירות. פסק הדין המנחה בעניין הוא ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, פ"ד נו (5) 433, 445-448 שם נקבע כי לצורך טענת השיהוי נדרש להוכיח כי בנסיבות המקרה "זנח התובע את זכות התביעה העומדת לו, או שבמשך הזמן שינה הנתבע את מצבו לרעה". בהתאם "סילוק תביעה בטענת שיהוי ייתכן, דרך כלל, מקום שחוסר תום לבו של התובע או מצג ממשי של ויתור או מחילה מצדו על זכותו הם שהניעו את הנתבע למעשה או למחדל אשר הביאו שינוי במצבו לרעה".

18. בע"א 5110/05 מדינת ישראל מינהל מקרקעי ישראל נ' שטיינברג (נבו, 18.1.2007) סקר כב' השי' רובינשטיין את התנאים שנדרשים להתקיימותו של שיהוי המצדיק דחיית התביעה של תובענה, בראי הפסיקה, וכך נקבע בפסה"ד:

"... לימים נקבע בסעיף 27 לחוק ההתיישנות תשי"ח-1958 כי אין החוק בא לפגוע, בכל סמכות, לפי כל דין, לדחות תובענה או לסרב סעד מחמת שיהוי"; ... בע"א 4682/92 עזבון המנוח סלים עזרא שעיה נ' בית טלטש בע"מ, פ"ד נד(5) 252 ראה השופט קדמי את השיהוי כעילה לדחיית תובענה, אם נתבטא בו ויתור על הזכות מצד התובע, ומצב הנתבע הורע (עמ' 281); ראו גם דברי השופט - כתארו אז - מצא בעמ' 282-283, והשופט דורנר (בדעת מיעוט) בעמ' 286-287. בע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ החיים נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים, פ"ד נז(5) 433 סקרה השופטת פרוקצ'יה בהרחבה את נושא השיהוי בדין האזרחי (עמ' 445-449); כדבריה (עמ' 446) "לצורך טענת שיהוי נדרש להוכיח כי בנסיבות המקרה זנח התובע את זכות התביעה העומדת לו, או שבמשך הזמן שינה הנתבע את מצבו לרעה. היו שהוסיפו תנאי חלופי שלישי שעניינו שיהוי שנגרם עקב חוסר תום-לבו של התובע... הנטל להוכיח את התנאים הנדרשים לקיום שיהוי מוטל על הטוען לכך, קרי הנתבע". ועוד נאמר: "התנאי בדבר שינוי מצב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/236/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לרעה של הנתבע אחוז ושלוש בדרישה כי שינוי כאמור ינבע מהתנהגותו הבלתי ראויה של התובע... "ולחלץ (עמ' 447) "... וכך, אם נמנע תובע לתובע את זכויותיו במשך זמן ניכר בנסיבות שניתן להבין בהן מכך כי שוב לא יעמוד על זכויותיו, והנתבע הסתמך על כך ושינה את מצבו לרעה, עשויה לעמוד לנתבע טענת שיהוי "... עוד נאמר (עמ' 447-448) כי לבית המשפט שיקול דעת בנושא זה, שהוא אמצעי המופעל אך בנסיבות חריגות, תוך הפעלת שיקולים מורכבים, והשימוש בו "עשוי להיות מוצדק בנסיבות שבהן הדבר מתחייב מטעמים של צדק והגינות כלפי הנתבע, שיקולים שבאינטרס הציבור ודאגה לקיום הליך שיפוטי תקין. לפיכך תביעה לא תיחסם בשל טענת שיהוי כאמור, אלא מקום שהתנאים המוקדמים לכך נתמלאו, ומקום ששיקול הדעת השיפוטי מוביל לכך מטעמים של מאזן הצדק בין הצדדים והשגת תכליות שבאינטרס ציבורי" (עמ' 448)

19. אשר לשיקול הדעת המסור לבית המשפט, נקבע כי ככל שמדובר בתביעה של זכות בעלת משקל רב יותר, כדוגמת תביעה למימוש זכות קניין, כך יירטע בית המשפט מחסימתה בטענת שהוי, אף אם התקיימו התנאים דלעיל, ראו גם ע"א 9839/17 הביטאט בע"מ נ' CAFOM, פסקאות 32-35 (נבו, 17.12.2018).

מהתם להכא-

20. אמת, לא ניתן להתעלם מעיתוי הגשת התביעה – אכן התביעה הוגשה מספר שנים לאחר שהנתבעים החלו לעשות שימוש ייחודי בשטח X לצרכי חניה. אולם, התובעים העידו בפניי כי פנו לנתבעים בעניין בעל פה מספר פעמים טרם משלוח הודעה בכתב. עדותם בעניין הייתה אמינה עליי. בעניין זה כבר נקבע בפסיקה כי:

"מקובל שדיירי הקומות העליונות בבתיים משותפים נמנעים מלאכוף בפועל את זכותם הקניינית בחצר הבית ומתירים לדיירי קומת הקרקע להשתמש בשטח הצמוד לדירתם בין בדרך של הקמת גינה או לצרכי ישיבה ושהייה וכיוצא בזה, אולם לדעתי אין להסיק מהתנהגות כזו מסקנות של הבטחה או ויתור על זכויותיהם. אם ננהג בדרך זו נאלץ את בעלי הדירות הגבוהות להפגין התנגדות ואי שביעות רצון, כדי למנוע בעתיד טענות של מניעות ע"י התנהגות או הבטחה." (ראו ע"א (ת"א) 271/85 הילמן נ' רוזן (נבו, 14.9.86). דברים אלו יפים גם לענייננו, ולדידי, אין לראות מכך שהתובעים לא אכפו זכותם הקניינית קודם לכן כוויתור או כהרשאה.

21. יתרה מכך, אפילו השתהו התובעים בהגשת תביעתם, לא מצאתי כי הנתבעים הוכיחו כי בעטיו של השיהוי נגרם להם נזק או כי שינו מצבם לרעה. נהפוך הוא, הנתבע העיד באופן מפורש כי לא נגרם לו כל נזק מכך שהתביעה הוגשה מספר שנים לאחר שהחל לעשות שימוש כאמור. ראו בעניין עדותו של הנתבע בעמ' 6 לפרוטוקול שורה 49 ובהמשך עדותו בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 5-7.

22. לאור האמור, טענת השיהוי נדחת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/236/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שטח X אינו בתחומי מבנה I –

23. אין חולק כי הרכב מושא ההליך עומד דרך קבע בשטח המסומן X בתשריט שהובא לעיל, אין מחלוקת על כך ששטח זה לא הוצא מהרכוש המשותף ולא הוצמד למי מדירות הבית, ואין גם חולק כי הנתבעים הגישו לתיק הסכמה בכתב של כל בעלי הדירות במבנה I לשימוש שעושים הנתבעים בשטח זה. אלא, שהנתבעים טוענים כי מדובר בשטח משותף אשר לצורך תפיסת חזקה ייחודית בו נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות בבית, ואילו הנתבעים טוענים כי מדובר בשטח המצוי בתחומי מבנה I, ועל כן לשם עשיית שימוש ייחודי בו נדרשת להם רק הסכמת בעלי הדירות במבנה I, והסכמה שכזו ניתנה. אבחן להלן טענה זו.

24. חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הגדיר בסעיף 52 "רכוש משותף" – **"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות..."**

25. סעיף 62(א) לחוק המקרקעין קבע את הדרך להוצאתם של חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירות. מעיון בתשריט רישום הבית המשותף, התקנון המוסכם והצו עולה כי לבעלי הדירות בבית הוצמדו שטחי קרקע, שטחי חניות ומרפסות גן. הללו סומנו באותיות ובצבע כמפורט במסמכי רישום הבית המשותף. עיון במסמכי רישום הבית המשותף מעלה כי בין המבנים לבין החניות קיים שטח שלא הוצמד לאף אחת מדירות הבית והוא מהווה שטח תמרון לחניות. שטח זה נותר בצבע לבן המסמל שטחים שנותרו חלק מהרכוש המשותף.

26. מורנו סעיף 59 לחוק המקרקעין כדלהלן:

"(א) מקום שבו מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מתקנים נפרדים (להלן- בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלקו שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על כל בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד..."

27. בתקנון המוסכם של הבית נקבע בסעיף 5 כי: **"בהתאם לסעיף 59 לחוק אני קובעת כי כל חלקי הרכוש המשותף המצויינים בתחומי כל מבנה ומבנה יוצמדו לדירות שבאותו מבנה"** (נראה כי 'המצויינים' צריך היה להיות 'המצויים').

28. הצדדים, כאמור, חלוקים ביניהם בשאלה האם השטח בין החניות שנותר בתשריט רישום הבית המשותף בצבע לבן מהווה שטח המצוי בתחומי מבנה מסוים.

29. מסכימה אני עם עמדתו של ב"כ הנתבעים ולפיה המינוח 'רכוש משותף המצוי בתחומי כל מבנה' אינו מתייחס רק לשטח הכלוא ב-ד' אמות הבית, דוגמת: חדר מדרגות, מעלית, מקלט המצוי בתוך המבנה וגג. אף אני סבורה כי אין מניעה לכלול במינוח 'בתחומי' גם שטח קרקע המצוי מחוץ למבנה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/236/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דעתי היא כי ניתן לקבוע ביחס לשטח קרקע או לשטחי חניה כי הם נמצאים 'בתחומי' מבנה רק שעה שמדובר על הפרדה מובהקת ושיוך ברור של אותם שטחים לאותו מבנה. לדוגמה, בתיק תביעה 8/654/16 לז"נ יעקבסון (נבו, 11.12.17) שהתנהל לפניי, אליו הפנו הנתבעים בסיכומיהם, הייתה קיימת גדר בין שני המבנים שיצרה חלוקה מובהקת וברורה של שטחי הקרקע בתחומי החלקה, באופן שניתן היה על נקלה לקבוע כי שטחי קרקע מסוימים נמצאים בתחומי מבנה מסוים, ראו סעיף 15 לפסק הדין.

30. נסיבות תיק זה שונות הן. מעיון בתשריט לעיל ניתן להתרשם בבירור כי שטח הקרקע המצוי בין החניות משמש את כל בעלי הדירות בשני המבנים לשם גישה לחניותיהם. במיוחד נכון הדבר לגבי שטח הקרקע המצוי בקדמת חניות הנתבעים וכן באזור המסומן X אשר מהווה שטח גישה לחניות תובעים 1 ו-4. ניסיון הנתבעים לחלק את אותו שטח לשטח שחלקו משמש את חניות מבנה I, ועל כן נמצא בתחומי מבנה I, וחלקו משמש את חניות מבנה II, ועל כן נמצא בתחומי מבנה II, מלאכותי ובלתי סביר. גם אם אקבל את גרסת הנתבעים כי כל חניות בעלי הדירות במבנה I נמצאות בסמוך למבנה I, וכל חניות בעלי הדירות במבנה II נמצאות בסמוך למבנה II, הרי שאין חולק כי החניות שסומנו באותיות מ' ו-ל"א ובצבע צהוב הוצמדו לדירת הנתבעים המצויה במבנה I כך שלכאורה, לשיטתם של הנתבעים, אף שטח התמרון שלפניהם אמור להיות 'בתחומי' מבנה I. קביעה שכזו אינה אפשרית ותמנע מבעלי הדירות במבנה II הגעה אל חניותיהם. טענת הנתבעים כי רק השטח שסומן בתשריט לעיל ב-X מצוי בתחום המבנה I וככזה צמוד לו אף היא מלאכותית ואין לה על מה לסמוך.

31. הנתבעים גם לא הביאו ולו ראשית ראיה לכך שההתנהלות היא כזו שיוצרת הבחנה בין שטחי הקרקע השונים המצויים בין החניות. נטען אך לא הוכח כי רק בעלי דירות במבנה מסוים מתחזקים חלק מסוים בלבד מתוך שטח הקרקע המשמש לתמרון רכבים.

32. לאור האמור, משמצאתי לדחות את טענת הנתבעים כי שטח X נמצא בתחומי מבנה I, ועל כן מכוח הוראת סעיף 5 לתקנון המוסכם מוצמד לבעלי הדירות במבנה זה, ממילא אין די בהסכמת כל בעלי הדירות במבנה I לעשיית שימוש ייחודי של הנתבעים בו.

33. משלא נטען, וממילא לא הוכח כי קיימת לנתבעים הסכמת בעלי הדירות במבנה II לשימוש הייחודי שהם עושים בשטח X, לא יתאפשר להם להמשיך לעשות שימוש ייחודי זה.

העמדת גרסאות הרכב אינה מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף –

34. על אף שסעיף 56 לחוק המקרקעין קבע כי הוראות פרק ה' לחוק המקרקעין לא יחולו על הרכוש המשותף, חוק המקרקעין אינו נוקט עמדה לגבי זכויות השימוש של בעל דירה ברכוש המשותף. על כן הכלל הקבוע בסעיף 31(א) לחוק ולפיו כל שותף רשאי להשתמש במקרקעין המשותפים שימוש סביר שאינו מונע שימוש דומה משותף אחר אף בלא צורך בהסכמתו, חל בענייננו על דרך ההיקש:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/236/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באין קביעה או החלטה אחרת של רוב השותפים האחרים, רשאי שותף יחיד להשתמש ברכוש המשותף "שימוש סביר, ובלבד שלא ימנע שימוש כזה משותף אחר". ראו: י. ויסמן, דיני קניין - בעלות ושותף, תשנ"ז-1997 עמ' 489; ע. כהן, בתים משותפים, (מהדורה שנייה), עמ' 43-42; וכן פנחס נרקיס הבית המשותף 152 (מהדורה רביעית, 1998).

35. גם הפסיקה הכירה בזכותו של בעל דירה לעשות ברכוש המשותף "שימוש סביר", אף ללא הסכמת יתר בעלי הדירות, לרבות לצורך חניה בכפוף לשלושה סייגים: ראשון, שאותו שימוש תואם את הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף; שני, שבעל הדירה לא תופס בשטח חזקה ייחודית כך שבעלי הדירות האחרים יכולים לעשות בו שימוש דומה; ושלישי, שאותו שימוש אינו גורם למטרד או לפגיעה בבעלי דירות אחרים.

36. בע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645, 648 (1974) נקבע:

" במקומנו או בזמננו שימוש במכוניות הוא נפוץ עד כדי כך, כתוצאה מזה הצורך במציאת מקום חנייה למכוניות (לאו דווקא ברשות הרבים) נעשה חיוני ודוחק עד שיש לראות בחנייה במקום מתאים בתוך שטח הבית שימוש רגיל שהוא כורח המציאות".

ואולם, ממשיך בית המשפט וקובע:

"סמכותה של האסיפה הכללית מוגדרת בסעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק והיא:

"...קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור חשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף".

פירוש הדבר, שמה שהאסיפה הכללית מתירה בנוגע לשימוש ברכוש המשותף – מותר, ומה שהיא אוסרת – אסור..." (הדגשה שלי, י"ל) (להלן: "פרשת וינטרס").

בע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח(2) 817, 823 (1974) נקבע:

"דין הוא, שכל אחד מבעלי הדירות רשאי לעשות שימוש ברכוש המשותף בצורה נאותה ובאורח סביר והחניית מכוניות הוא בכלל זה, כמו שביאר השופט ברנזון ב-ע"א 549/73, הנ"ל, חניית מכוניות ברכוש המשותף אין בה משום תפיסת חזקה, וממילא אין בה משום הסגת-גבול, של שאר בעלי הדירות, השימוש הוא חולף בעל הדירה שחנה רכבו היום במקום פלוני יכול למצוא מחר שאותו מקום כבר נתפס על-ידי שותפו, ולא יהא רשאי לבוא עמו בטרוניה בשל כך. משל למה הדבר דומה: לעלייה לדירה דרך חדר המדרגות, בעל דירה עולה לדירתו ועובר לצורך כך בחדר המדרגות, תופס במהלכו לרגע קט קטע מחדר המדרגות שהוא רכוש משותף, אך אין תפיסתו מגיעה קביעת קניית חזקה, ואין בכך כדי למנוע אחרים מלעשות כמוהו. שהיית המכוננית החונה יכול שתהיה ארוכה משהיית אדם בחדר המדרגות, אך כזו כן זו היא חולפת, ואינה חורגת מגדר שימוש על-ידי כולם ברכושם של כולם. כל עוד התקנון המוסכם אינו קובע אחרת והאסיפה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/236/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הכללית לא אסרה, חניית רכב ברכוש המשותף אינה בחזקת אסור (להלן: "פרשת פרשקר"), וראו

גם ע"א 458/82 ילנר נ' גולני, פ"ד מב(1) 49.

37. משקבעה הפסיקה כי החניית רכבים ברכוש המשותף יכולה להיחשב "שימוש סביר" ברכוש המשותף, נשאלת השאלה האם במקום בו הוצמדו חניות לדירות הבית עדיין החניית רכבים ברכוש המשותף יכולה להיחשב "שימוש סביר".

38. לדידי, העובדה שהוצמדו חניות בתחום החלקה לדירות אינה שוללת בהכרח את התוצאה ולפיה תותר חניה של רכבים נוספים על אלו שהוצמדה להם חניה. המבחן האם חנייה בשטח המשותף נחשבת שימוש סביר, אם לאו, היא פועל יוצא של עמידה בסייגים שפורשו לעיל, ואינה פועל יוצא מקיומן או היעדרן של חניות בבית, בדיוק כשם שקיומו של מזגן לדירה אינו מונע באופן אוטומטי מבעליו להתקין מזגן נוסף ברכוש המשותף. ויטעם, כלל זה המאפשר שימוש סביר ברכוש המשותף, לרבות לצרכי חניה, חל כל עוד האסיפה הכללית של הבית לא אסרה זאת במפורש על כל בעלי הדירות.

39. אבחן, אם כן, להלן, האם ניתן לראות בהעמדת רכב/גרוטאת רכב על ידי הנתבעים בשטח המסומן X שימוש סביר ברכוש המשותף.

40. העמדת רכב על ידי כל אחד מבעלי הדירות בבית בשטח X, המצוי בקדמת חניה מ', תחסום את הכניסה לחניית הנתבעים ועל כן אינה אפשרית, ואין נפקא מינה לשאלה האם כיום שטח חניה מקורה מ' משמש בפועל לצורך חניה של הנתבעים או הוסב למחסן, שכן לנתבעים שמורה הזכות לעשיית שימוש בחנייה הצמודה להם והמסומנת מ' בכל רגע נתון, ודי בכך כדי לאסור חניה של מי מבעלי הדירות בבית בקדמת חנייתם.

41. העמדת רכב על ידי הנתבעים בשטח X, שעה שהעמדת רכב על ידי שאר בעלי הדירות בבית בשטח זה אינה אפשרית, מהווה, הלכה למעשה, תפיסת חזקה ייחודית שלהם בשטח זה, ועל כן אינה יכולה להיחשב שימוש סביר שעה שלא מתאפשר שימוש דומה לאף אחד מבעלי הדירות האחרים בבית. לכך יש להוסיף את העובדה שקביעת הפסיקה כי יש לראות בחניה ברכוש המשותף שימוש סביר משום הדחק והצורך בתקופתנו לחניה, אינה יכולה לעמוד שעה שמדובר בהעמדת גרוטאת רכב שאינו זו.

42. לאור כל האמור, בנסיבות תיק זה עת מדובר בהעמדת גרוטאת רכב, במיקום שמראש אפשרי השימוש בו רק לנתבעים, באופן שקביעה כי מדובר בשימוש סביר תקנה להם זכות שימוש ייחודי במקום, לא מצאתי לקבוע כי מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף.

43. מהטעם שמצאתי כי מדובר בשימוש ייחודי של הנתבעים ברכוש המשותף, לא מצאתי להידרש לשאלה האם שימוש זה גורם להפרעה למי מהנתבעים בתמרון לחניה שבבעלותו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/236/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

44. לאור כל האמור, אני מוצאת לקבל את התביעה להורות לנתבעים, יחד ולחוד, לסלק בתוך 30 יום מהיום את הרכב מהשטח המסומן בתשריט לעיל X, וניתן בזאת צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים או על מי מטעמם להעמיד את הרכב האמור בכל מקום אחר בתחום הרכוש המשותף.

45. באשר להוצאות ההליך, ומאחר שהנתבעים לא פירטו מה ההוצאות שהוציאו בפועל, וגם לא צירפו אסמכתאות מהן ניתן ללמוד את שיעור ההוצאות, מוצאת אני לפסוק לטובת התובעים, יחד ולחוד, הוצאות משפט בסך של 7,672.69 ₪ לפי הפירוט שלהלן: אגרת משפט בסך של 703 ₪ ושכר טרחת עו"ד בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000 בסך של 6,969.69 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מהיום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (1.5.23) ועד התשלום המלא בפועל.

העתק יישלח לצדדים.

ניתן היום, י' באדר ב' התשפ"ד (20.3.24) בהעדר הצדדים.

ועל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין